

Strafrecht 2

II. Wichtige Begriffe im Strafrecht

1. *Abgrenzung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten*

Straftat: Eine Straftat ist ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch (StGB), der von der Gesellschaft als schwerwiegend angesehen wird. Wer eine Straftat begeht, handelt rechtswidrig und schuldhaft. Die Ahndung erfolgt durch Gerichte und umfasst in der Regel Freiheitsstrafen oder Geldstrafen. Beispiele sind Diebstahl (§ 242 StGB), Körperverletzung (§ 223 StGB) oder Betrug (§ 263 StGB).

Ordnungswidrigkeit: Eine Ordnungswidrigkeit ist ein weniger schwerwiegendes Fehlverhalten, das nicht als kriminell angesehen wird, sondern eine Verletzung von Verwaltungsvorschriften darstellt. Hier greift das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG). Die Sanktion besteht in der Regel in einer Geldbuße. Beispiele sind das Überfahren einer roten Ampel oder Falschparken.

Der **Unterschied** besteht also hauptsächlich im Grad des Unrechts und der Schwere der Sanktion: Straftaten ziehen ein Gerichtsverfahren und härtere Strafen nach sich, während Ordnungswidrigkeiten in einem Verwaltungsverfahren geahndet werden.

2. *Prinzipien des Strafrechts*

Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 StPO): Die Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft und Polizei) sind verpflichtet, bei Bekanntwerden einer Straftat einzuschreiten und Ermittlungen aufzunehmen. Das bedeutet, dass keine Straftat ungesühnt bleiben darf, wenn es Hinweise auf eine Tat gibt.

Nulla poena sine lege (§ 1 StGB): Dies bedeutet "keine Strafe ohne Gesetz". Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn zum Zeitpunkt der Tat ein Gesetz existierte, das die Handlung als

strafbar beschreibt. Ein Beispiel ist das Rückwirkungsverbot: Ein neues Gesetz kann nicht für vergangene Taten angewendet werden.

Schuldprinzip: Niemand darf für eine Tat bestraft werden, wenn ihm keine Schuld nachgewiesen werden kann. Das bedeutet, dass jemand nur bestraft werden kann, wenn er die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat und dabei zurechnungsfähig war (z. B. nicht unter starkem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand oder psychisch krank war).

3. Geltungsbereich des deutschen Strafrechts

Räumlicher Geltungsbereich (§§ 3–7 StGB): Das deutsche Strafrecht gilt in erster Linie für Straftaten, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begangen werden. In bestimmten Fällen gilt das deutsche Strafrecht jedoch auch für Straftaten im Ausland, wenn diese sich gegen deutsche Staatsbürger richten oder internationale Verbrechen betreffen (z. B. Völkermord).

Persönlicher Geltungsbereich: Das deutsche Strafrecht gilt für alle Personen, die sich in Deutschland aufhalten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Auch Ausländer, die in Deutschland eine Straftat begehen, werden nach deutschem Recht verurteilt.

4. Erscheinungsformen der Straftat

Vorsatz (§ 15 StGB): Der Vorsatz ist das bewusste und gewollte Begehen einer Straftat. Der Täter kennt die Umstände und Folgen seines Handelns und entscheidet sich bewusst, gegen das Gesetz zu verstoßen. Beispiel: Eine Person stiehlt absichtlich ein Fahrrad.

Fahrlässigkeit (§ 15 StGB): Fahrlässig handelt jemand, der eine Straftat begeht, weil er die notwendige Sorgfalt außer Acht lässt, obwohl er die Tat hätte voraussehen und verhindern können. Beispiel: Ein Autofahrer überfährt ein Stoppschild und verursacht einen Unfall, weil er nicht aufgepasst hat. Hier fehlt der Wille zur Tat, aber das sorglose Verhalten führt dennoch zu einem schädlichen Ergebnis.

5. Unterlassungsstraftat

Unterlassungsdelikt (§ 13 StGB): Hier begeht der Täter die Tat nicht durch aktives Handeln, sondern durch Unterlassen einer gebotenen Handlung. Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen Unterlassens ist, dass der Täter eine sogenannte Garantenstellung innehat, also für

den Schutz eines Rechtsgutes verantwortlich ist. Es gibt auch (wenige) „echte“ Unterlassungsdelikte, z.B. die unterlassene Hilfeleistung.

Eine Unterlassungsstraftat liegt also vor, wenn eine Person es unterlässt, eine gebotene Handlung vorzunehmen, obwohl sie dazu rechtlich verpflichtet ist. Beispiel:

Ein Erzieher sieht, dass ein Kind sich bei einem gefährlichen Spiel verletzt, greift aber nicht ein, um es zu schützen.

Hier ist entscheidend, dass der Täter eine Garantenstellung innehat, also dafür verantwortlich ist, eine Gefahr abzuwenden.

6. Garantenstellung

Eine **Garantenstellung** ist die rechtliche Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass bestimmte Gefahren abgewendet oder Schäden verhindert werden. Garanten haben eine Sonderverantwortung und machen sich strafbar, wenn sie ihre Pflichten vernachlässigen und durch das Unterlassen einer Handlung eine Straftat ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten der Garantenstellung:

Gesetzliche Garantenstellung: Erzieher, Eltern und Lehrer haben per Gesetz eine Fürsorgepflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen. Diese Pflicht umfasst den Schutz vor Gefahren (z. B. bei Unfällen, Missbrauch oder Selbstgefährdung).

Vertragliche Garantenstellung: Eine vertragliche Garantenstellung entsteht durch einen Vertrag. Beispielsweise haben Ärzte aufgrund des Behandlungsvertrages eine Pflicht, ihre Patienten zu schützen. Erzieher im Rahmen ihrer Arbeit haben auch eine vertragliche Verpflichtung zur Aufsicht und Fürsorge.

Ingerenz-Garantenstellung: Diese tritt ein, wenn jemand durch sein Verhalten eine Gefahr verursacht und dann eine Pflicht hat, diese zu beseitigen. Beispiel: Wer als Lehrer eine gefährliche Situation (z. B. riskantes Verhalten auf einem Spielplatz) zulässt, muss eingreifen, um Schaden zu verhindern.

ErzieherInnen stehen in einer Garantenstellung gegenüber den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, dass sie im Falle von Gefahren nicht nur moralisch, sondern auch strafrechtlich verpflichtet sind, einzugreifen. Diese Pflichten betreffen:

Aufsichtspflichten: Sie müssen sicherstellen, dass Kinder keinen Gefahren ausgesetzt sind, sei es durch Dritte, durch ihre Umgebung oder durch ihr eigenes Verhalten.



Schutz vor Gewalt und Missbrauch: Erzieher müssen einschreiten, wenn sie sehen, dass ein Kind misshandelt wird oder Gefahr läuft, Opfer von Missbrauch zu werden.

Prävention von Selbstgefährdung: Sie müssen tätig werden, wenn ein Kind versucht, sich selbst zu verletzen (z. B. durch gefährliches Verhalten).

Verletzen sie diese Pflichten, können sie wegen Unterlassens strafrechtlich belangt werden.

7. Versuch (§§ 22–24 StGB)

Versuch: Eine Straftat gilt als versucht, wenn der Täter unmittelbar zur Tat ansetzt, diese aber aus Gründen, die er nicht kontrollieren kann, nicht vollendet wird. Ein Beispiel wäre ein Einbrecher, der sich Zutritt zu einem Haus verschaffen will, aber scheitert, weil er die Tür nicht aufbrechen kann.

Rücktritt vom Versuch (§ 24 StGB): Der Rücktritt vom Versuch ermöglicht es dem Täter, straffrei zu bleiben, wenn er freiwillig die weitere Ausführung der Tat abbricht oder die Tatverwirklichung verhindert. Voraussetzung für die Straffreiheit ist, dass der Täter aus freien Stücken handelt und nicht etwa durch äußeren Zwang oder durch das Eingreifen anderer gestoppt wird. Beispiel: Jemand plant, ein Auto zu stehlen, lässt aber von der Tat ab, weil er zur Besinnung kommt und das Auto unbeschädigt zurücklässt.

8. Täterschaft und Mittäterschaft (§ 25 StGB)

Täterschaft: Der Täter führt die Straftat eigenhändig durch oder steuert sie maßgeblich. Es gibt zwei Formen, die **Alleintäterschaft** (Eine Person führt eine Straftat allein durch) und die **Mittäterschaft** (Mehrere Personen wirken gleichberechtigt an der Tatbegehung mit und haben denselben Tatentschluss) Beispiel: Zwei Personen planen gemeinsam einen Raub und setzen ihn zusammen um.

9. Teilnahme (§§ 26, 27 StGB)

Anstiftung (§ 26 StGB): Der Anstifter bringt eine andere Person durch Überreden oder Beeinflussen dazu, eine Straftat zu begehen. Beispiel: Jemand überzeugt eine andere Person, ein Fahrrad zu stehlen.

Beihilfe (§ 27 StGB): Der Gehilfe unterstützt den Haupttäter bei der Tatbegehung, ohne selbst die Haupttat zu vollziehen. Die Unterstützung kann „durch Rat oder Tat“ erfolgen. Beispiel: Jemand hält beim Einbruch Wache oder besorgt dem Täter das notwendige Werkzeug.

